

የህጻናት ቀለብ አወሳሰን መመሪያ ረቂቅ

መግቢያ

ኢትዮጵያ የህጻናት መብቶችን ኮንቬንሽን በአዋጅ ቁጥር 10/1984፣ የአፍሪካ የህጻናት መብቶችንና ደህንነት ቻርተርን በአዋጅ ቁጥር 283/1994 ማጽደቁ ይታወቃል። ከእነዚህም በተጨማሪ በርካታ በሕጻናት መብቶች ላይ ያተኮሩ ዓለም አቀፍ እና አህራዊ ስምምነቶችን መፈረሟና ማጽደቁ ይታወቃል። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 9(4) መሰረትም አገሪቱ ያጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ሕግ አካል እንደሆኑ ተጠቅሷል። በተለያዩ የመንግስት አካላት የሚወጡ ህጎችን ከላይ ከተጠቀሱት ስምምነቶች ጋር የማጣጣም እና አሰራሮችን የመዘርጋት ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል።

ፍርድ ቤት የህጻናት መብቶችን የማስከበር ወይም መተግበር ግዴታ ካለባቸው አካላት አንደኛው ስለመሆኑ በስምምነቶቹ ላይ በግልጽ ተመልክቷል። በሕጻናት መብቶች ኮንቬንሽን አንቀጽ 3(1) ሥር እንደሌሎቹ የመንግስት የስራ ክፍሎች ፍርድ ቤቶች ህጻናትን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በሚወስዷቸው እርምጃዎች የህጻናትን ጥቅም እና ደህንነት ማስጠበቅ እንደሚገባቸው ተመልክቷል። እንደዚሁም አፍሪካን የህጻናት መብቶች እና ደህንነቶች ቻርተር አንቀጽ 4(1) በመንግስት አካላት ፍርድ ቤትን ጨምሮ የሚወሰዱ ህጻናትን የሚመለከቱ ተግባራት የህጻናቱን ጥቅም እና ደህንነት ማስጠበቅ እንዳለባቸው ያስገነዝባል። የህጻናት ጥቅም እና ደህንነት እንደሚያስጠብቁ የሚታሰቡት እርምጃዎች ደግሞ በተለያዩ የመንግስት አካላት እንዲወሰዱ የሚጠበቁ የህግ እና የአፈጻጸም ተግባራት እንደሆኑ ስምምነቶቹ ያመለክታሉ።

ፍርድ ቤት እንደ አንድ የህጻናት መብቶችን የማክበር እና የማስከበር ግዴታ እንደተጣለበት የመንግስት አካል የህጻናት መብቶች አጠቃላይ መርህ የሆነውን የህጻናትን ጥቅም እና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የህጻናት የመኖር እና በምቹ ሁኔታ የማደግ መብት ሊያስጠብቁ የሚችሉ የህግ እና አፈጻጸም ተግባራት መውሰድ ይጠበቅበታል። በዚህ ረገድ ጋብቻን ጨምሮ በህግ በታወቀ አብሮ መኖር ውስጥ ወይም በሌላ አይነት ግንኙነት የተወለዱ ልጆች በወላጆቻቸው አለመግባባት ወይም አብሮ አለመኖር ምክንያት አስተዳደጋቸውን እንዲወስን በህግ ስልጣን የተሰጠው ፍርድ ቤት ህጻናት ለእድገታቸው አስፈላጊ የሆነ ቀለብ የሚያገኙበትን ህግ እና አሰራር የመዘርጋት ኃላፊነት አለበት።

ከዚህ የፍርድ ቤት ኃላፊነት እና ስልጣን በመነሳት የህጻናትን ጥቅም እና ደህንነት እንደዚሁም የህጻናት የመኖር እና ሊደረስበት የሚችል ከፍተኛ የእድገት መብት ለማረጋገጥ ጠቃሚ እንደሆነ በማመን ይህ የህጻናት የቀለብ አወሳሰን መመሪያ ተዘጋጅቷል። መመሪያው ቀለብን የሚመለከት የቤተሰብ ህጉን ቀለብ አወሳሰን ማዕቀፍ ሳያልፍ ልጆችን የማሳደግ ግዴታ ያለበት ሰው በህግ የተጣለበት ቀለብ የመስጠት ግዴታውን ለመወሰን የፌደራል ፍርድ ቤቶች መከተል የሚገባቸውን አሰራር በመጠቀም ቀላል፣ ግልጽ፣ ወጥ እና ተገማች በሆነ መንገድ በልጆች ቀለብ አወሳሰን ላይ የሚነሱትን ችግሮች ለመፍታት እንዲረዳ የተዘጋጀ ነው።

የህጻናትን ቀለብ የማግኘት መብት ሊያስጠብቅ የሚችል ቀለብ የመክፈል ግዴታ ያለበት ወላጅ ላይ የሚወሰነው ቀለብ በቤተሰብ ህግ ክቁጥር 197 እስከ 214 ባሉት ድንጋጌዎች የሚመራ ቢሆንም ድንጋጌዎቹ ዝርዝር እና አመላካች ባለመሆናቸው በህጻናት ቀለብ ውሳኔዎች ላይ በተግባር የሚታዩ የወላጆችን ገቢ ወይም አቅም ማጣራት ላይ የሚታዩ ልዩነቶች የልጆች ቀለብ ውሳኔዎች ፍትሃዊነት ፣ ወጥነት እና ተገማችነት የሌላቸው እንዲሆኑ አድርጓል።

የልጆችን የቀለብ መብት ሲወሰን የልጆቹን እና የወላጆቻቸውን ሁኔታ ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለባቸው ከቤተሰብ ህጉ መረዳት ስለሚቻል በአንድ በኩል የልጆችን ሁኔታ እና ጥቅም በሌላ በኩል የወላጆችን ገቢ፣ እድሜ፣ ጤና እና የኑሮ ሁኔታ ያማከል የቀለብ አወሳሰን መመሪያ አዘጋጅቶ ስራ ላይ ማዋል ህጻናት ቀለብ ከማግኘት ጋር ያላቸውን መብት ለማረጋገጥ አስፈላጊ እንደሆነ ስለታመነ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የልጅ ቀለብ በሚመለከት የሚሰጧቸው ፍርዶች ተገማች፣ ፍትሃዊ እና ወጥ እንዲሆኑ ለማድረግ ይህ መመሪያ ተዘጋጅቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ መግቢያ

1. የመመሪያው ርዕስ

ይህ የመመሪያ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የህጻናት ቀለብ አወሳሰን መመሪያ ተብሎ ሊጠራ ይችላል።

2. የቃላት ትርጉም

የቃሉ አገባብ ካላስፈለገ በስተቀር፣ ይህ መመሪያ በሚከተለው ውስጥ፡-

1. “ሕጻን” ወይም “ልጅ” ማለት ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሰው ማለት ነው።
2. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም የሕግ የሰውነት አካል ያለው ነው።
3. “ፍርድ ቤት ወይም ፍርድ ቤቶች” ማለት በፌዴራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1233/2013 አንቀጽ 2(4) የተሰጠው ትርጉም ይይዛል።
4. “ዳኛ ወይም ዳኞች” ማለት በፌዴራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1233/2013 አንቀጽ 2(7) የተሰጠው ትርጉም ይይዛል።
5. “ቀለብ” ማለት ቀለብ ከፋዩ ለቀለብ ተቀባዩ የሚከፍለው ለልጁ እንክብካቤ፣ ጥበቃ እና ጥቅም የሚውል በመሠረቱ በጥሬ ገንዘብ ወይም በልዩ ሁኔታዎች በአይነት የሚከፈል ክፍያ ነው።
6. “የቀለብ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ” ማለት ቀለብ ከፋይ በየጊዜው ወይም በየወቅቱ ለቀለብ ተቀባይ የቀለብ ገንዘብ እንዲከፍል በፍርድ ቤት የሚሰጥ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ ነው።
7. “የተጣራ ገቢ” ማለት ከገቢ ላይ ወጪ ከተቀነሰ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚገኘው ነው።
8. “ቀለብ ከፋይ/ሰጪ” ማለት የልጅ ማሳደጊያ ለመክፈል የተስማማ ወይም በህግ ግዴታ ያለበት ወይም በፍርድ ቤት የልጅ ማሳደጊያ እንዲከፍል የታዘዘ ሰው ማለት ነው።
9. “ቀለብ ተከፋይ/ተቀባይ” ማለት ፍርድ ቤት ቀለብ የተጠየቀለትን ህጻን የሚያሳድግ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ወይም ሞግዚት ነው።
10. “የንግድ ቢሮ” ማለት በአዲስ አበባ እና በድሬደዋ ከተሞች የሚገኙ የወረዳ፣ ክ/ከተማ፣ ከተማ ንግድ ጽ/ቤት ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ የፌዴራል የንግድ ሚኒስቴር እና የክልል ንግድ ቢሮዎችን ያጠቃልላል።
11. “ገቢዎች ቢሮ” ማለት በአዲስ አበባ እና ድሬደዋ ከተሞች የሚገኙ አነስተኛ፣ መካከለኛ እና ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጽ/ቤቶች ሲሆኑ የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽንን ሲሆን የክልል ግብር አስከፋይ ጽ/ቤቶችን ያካትታል።
12. “የፋይናንስ ተቋም” ማለት ባንክ ወይም እንደ ባንክ የሚሠራ ማንኛውም ተቋም ሲሆን ለዚህ መመሪያ አፈጻጸም በተቋም ደረጃ የተቋቋመ ብድር እና ቁጠባ ማህበር ይጨምራል።

13. “ ቀጣሪ ” ማለት ቀለብ ሰጭው ወይም ቀለብ ተቀባዩ ተቀጥሮ ደሞዝ ወይም የተለያዩ ክፍያዎች እየከፈለ የሚያሰራው የመንግስት ወይም መንግስታዊ ያልሆነ መስሪያ ቤት ነው።

3. የፆታ አገላለጽ

በዚህ መመሪያ ውስጥ በአንዱ ጾታ የተገለጸው ለሌላው ጾታ ይሠራል።

4. የመመሪያው ዓላማ

የዚህ መመሪያ አላማ በዋነኝነት የህጻናትን ጥቅም ያስጠበቀ ወጥነት እና ተገማችነት ያለው የቀለብ ውሳኔ አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት ሲሆን በተጨማሪ፡-

1. ቀለብ የመስጠት የህግ ግዴታ ያለበት ማንኛውም ሰው አቅሙ በፈቀደ መጠን ቀለብ በመስጠት ለቀለብ ተቀባይ ህጻን ተገቢውን ድጋፍ እንዲሰጥ ለማድረግ ፤
2. ክልሮቹ ሁኔታ እና ከቀለብ ከፋዩ የገቢ ሁኔታ በመነሳት የልጆችን እድገት ለማረጋገጥ ወይም ለመጨመር የሚችል የቀለብ መጠን እንዲወሰን ማስቻል ፤
3. ፍርድ ቤቶች የህጻናትን ቀለብ የሚመለከቱ ጉዳዮች በአጭር ጊዜ ለመወሰን የሚስችላቸውን ግልጽ አሰራር ለመዘርጋት፤
4. በአጠቃላይ የልጅ አስተዳደግ በተለይም የህጻናት ቀለብ በተመለከተ በወላጆች መካከል የሚነሱ ቅሬታዎችን እና አለመግባባቶችን ለመቀነስ የሚስችል ውሳኔ አሰጣጥ ሥርዓት ለማዘጋጀት እና
5. ቀለብ የተጠየቀለት ህጻን ወላጆች የልጁን ቀለብ ለማስላት በቀላሉ ሊጠቀሙበት የሚችሉበትን መንገድ መጠቀም ነው።

5. የመመሪያው የአጻጸም ወሰን

የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች፡-

1. በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ለሚታዩ የልጆች ቀለብ ጉዳዮችን ለመወሰን ተፈጻሚ ይሆናል።
2. በህግ ቀለብ የመስጠት ግዴታ ባለው ሰው እና ቀለብ የመቀበል መብት ባለው ሰው መካከል ያለው ግንኙነት ከግምት ውስጥ ሳይገባ ጉዳዩን የሚመለከተው ፍርድ ቤት የቀለብ ገንዘብ ለመወሰን ተፈጻሚ ሊያደርገው ይችላል።

6. መርህ

1. የልጅ ቀለብ አወሳሰን በዋናነት የልጆች ጥቅም እና ደህንነት ቀዳሚ ማድረግ አለበት። የልጅ ቀለብ አወሳሰን ህጻናት ወላጆቻቸውን የማወቅ እና ከወላጆቻቸው እንክብካቤ የማግኘት መብት ላይ መመስረት አለበት።

2. ወላጆች አቅማቸው በፈቀደ መጠን ልጆቻቸውን የማሳደግና የመንከባከብ ህጋዊ ሃላፊነት አለባቸው። ወላጆች ኢኮኖሚያዊ ኃላፊነታቸውን እንደየገቢያቸው መጠን ሊጋሩ ይገባል።
3. የልጅ ቀለብ በሚወሰንበት ሂደት ወላጆች ለመኖር የሚያስፈልጓቸውን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም በየትኛውም ሁኔታ ግን ለልጅ ቀለብ የመስጠት ግዴታን የሚያግድ መሆን የለበትም።
4. የልጅ ቀለብ አወሳሰን የልጅን መሠረታዊ ፍላጎቶችና ልዩ ወጪዎች ታሳቢ ማድረግ ያለበት ሲሆን ከወላጆቹ አንዱ የተሻለ ገቢ ያለው ከሆነ ልጁ የዚህ ገቢ ተጠቃሚ ሊሆን ይገባል። ከዚህ በተጨማሪም ልዩ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸውን ሕፃናት ከግምት ያስገባ መሆን ይኖርበታል።
5. እያንዳንዱ ልጅ የወላጆቹ ገቢ ተጠቃሚ መሆን አለበት። ነገር ግን የቀለብ አወሳሰን የልጆቹን እድሜ፣ ብዛት፣ የጤና ሁኔታ፣ የሁለቱም ወላጆቹን የገቢ መጠን እና ተቀባይነት ያላቸው ወይም ህጋዊ ተቀናሾች ያገናዘበ መሆን አለበት።
6. የልጅ ቀለብ መስጠት ግዴታ ያለበት ወላጅ በመመሪያው መሰረት ከሚወሰነው የቀለብ መጠን በተጨማሪ ለመክፈል ፍቃደኛ ከሆነ/ከነበረ ፍርድ ቤቱ ይህንኑ ፍቃደኝነት መሠረት በማድረግ መመሪያው ከሚያስቀምጠው የቀለብ መጠን በላይ እንዲከፍል ሊወስን ይችላል።
7. የልጅ ቀለብ መስጠት ግዴታ በወላጆች የጋብቻ ሁኔታ የሚወሰን አይደለም። ስለሆነም ይህ መመሪያ የቀለብ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ ተፈፃሚ ይሆናል።
8. የመመሪያው ተፈፃሚነት የታወቀ መድሎ የሌለበት መሆን አለበት። ምንም እንኳን መመሪያው የተፃፈው በወንድ የታ ቢሆንም የመመሪያው ትርጉም የታን ሳይለይ ለወንድም ለሴትም ልጅ በእኩልነት ተፈፃሚ ይሆናል።
9. የቀለብ መጠኑ በወላጆች መሠረታዊ የኑሮ ሁኔታ ላይ የተጋነነ ችግር ማስከተል የለበትም። በተለይም የመመሪያው አፈፃፀም ወላጆች ሌላ ቤተሰብ እንዳይመሰርቱ፣ ወይም ስራ ሰርተው ገቢ እንዳያገኙ የሚገፋፋቸው መሆን የለበትም።
10. ወላጆች በልጆቻቸው አስተዳደግ እና እንክብካቤ ላይ በጋራ እንዲሳተፉ ይበረታታል። በተቻለ መጠን ወላጆች የሞግዚትነት ኃላፊነታቸውን በጋራ እንዲወጡ እና የተለየ ምክንያት ኖሮ ለልጁ ጥቅም ሲባል ካልሆነ በስተቀር ያልተገደበ ጉብኝት ሊመቻችላቸው ይገባል።
11. የልጅ ቀለብ መጠን አመታዊ የዋጋ ግሽበት ወይም የኑሮ ውድነትን ወይም የልጁ ፍላጎት መጨመርን ወይም የቀለብ ከፋዩን የመክፈል አቅም መለወጥን መሠረት አድርጎ በቀጣይነት ማስተካከያ ሊደረግበት ይገባል።

ክፍል ሁለት

በልጅ ቀለብ የተሸፈኑ ወጪዎች

7. የልጅ ቀለብ መሰረታዊ ወጪዎች

ዳኞች የልጅ ቀለብ በሚወስኑት ወቅት ምግብ፣ መጠለያ፣ አልባሳት፣ ጤና አጠባቂ እና ትምህርት ያሉ መሰረታዊ ወጪዎች እንዲሁም የልጁን ልዩ ፍላጎት ከግምት ማስገባት አለባቸው።

8. የልጅ ቀለብ ውሳኔዎች ሊያተኩሩባቸው የሚገቡ ሁኔታዎች

1. ዳኞች የልጅ ቀለብ ሲወስኑ የቀለብ ተቀባይ ህጻናት ብዛት፣ የኑሮ ሁኔታ፣ እድሜ፣ ፍላጎት እና የጤና ሁኔታ እንዲሁም የቀለብ ሰጪውን እድሜ፣ አቅም፣ የገቢ እና የኑሮ ሁኔታ ማመዛዘን አለባቸው።
2. የህጻኑ ወላጆች አብረው ህጻኑን ያሳድጉ ከነበረ ከመለያየታቸው ወይም ግንኙነታቸው ከመቋረጡ በፊት ህጻኑ የለመደውን የኑሮ ሁኔታ እና/ወይም ለቀለብ ይውል የነበረ ገንዘብ ያማከለ መሆን አለበት።

9. ለህጻኑ ቀለብ የሚሰጥበት ሁኔታ

1. የልጅ ቀለብ የሚከፈለው በጥሬ ገንዘብ ሲሆን በቀለብ ከፋዩ ወይም ተቀባዩ አመልካችነት ወይም ፍርድ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት የልጅ ማሳደጊያ ቀለብ በአይነት እንዲሰጥ ሊወሰን ይችላል።
2. ፍርድ ቤቱ ቀለብ በዓይነት እንዲሰጥ ለመወሰን የሚችለው ቀለብ የሚቀበለው ልጅ ይኖርበት የነበረው ሁኔታ እና የልጁን ፍላጎት በማገናዘብ ቀለብ በዓይነት ካልተሰጠ በስተቀር የልጁ ጥቅም እና ደህንነት በአግባቡ የማይጠበቅ ስለመሆኑ አሳማኝ ማስረጃ ሲያገኝ ነው።
3. ፍርድ ቤቱ ለቀለብ ተቀባዩ ልጅ የሚከፈለው ቀለብ በገንዘብ መስጠቱ ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዘን ሆኖ ካገኘው ይህንኑ በውሳኔው ላይ በማስፈር የቀለብ ክፍያ በአይነት እንዲከፈል ሊወሰን ይችላል።

10. የቀለብ መጠን ስለመወሰን

1. ቀለብ ከፋይ የሚከፍለው የቀለብ መጠን በዚህ መመሪያ መሰረት መሰላት አለበት።
2. ቀለብ ተቀባዩን ህጻን የሚያሳድገው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ጥያቄ ሲያቀርብ እና ፍርድ ቤቱ ቀለብ ተቀባዩ ልጅ ላይ ከባድ ችግር እንደደረሰበት ካረጋገጠ ወይም ከባድ ችግር ሊደርስበት እንደሚችል ከተረዳ ከዚህ መመሪያ በተቀመጠው መስፈርት ሳይገደብ የቀለብ መጠን መወሰን ይችላል።

3. ፍርድ ቤቱ በቀለብ ሰጭው አመልካችነት ቀለብ ሰጭው ችግር ደርሶበታል ወይም ከባድ ችግር ሊደርስበት እንደሚችል ከተረዳ ይህንኑ ምክንያት በውሳኔ ላይ በግልጽ በማስቀመጥ ያመነበትን ፍትሐዊ ነው ያለውን የቀለብ መጠን መወሰን ይችላል።
4. ፍርድ ቤቱ ከላይ በንኡስ ቁጥር 3 በተገለጸው መሰረት የልጅ ቀለብ ከመመሪያው ውጪ ለመወሰን በቀለብ ሰጭው ላይ ከባድ ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉትን የሚከተሉትን እና ተመሳሳይ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል፡-
 - ሀ. ቀለብ ከፋዩ ለልጁ እና ለቤተሰቡ ሲል መደበኛው ኑሮ ከሚጠይቀው በላይ ዕዳ ውስጥ ከገባ እና በዚህ ምክንያት የተወሰነው ቀለብ መክፈል ካልቻለ፤
 - ለ. ቀለብ ከፋዩ በተጨማሪ ለሌሎች ሰዎች ቀለብ እየሰጠ ከሆነ እና ማስረጃ በማቅረብ ፍርድ ቤቱን ካሳመነ፤
 - ሐ. ቀለብ ከፋዩ መሥራት እና ለህይወቱ አስፈላጊውን ገቢ ማግኘት ካልቻለ እና በችግር ውስጥ ከሆነ ናቸው።
5. ከላይ በንኡስ ቁጥር 2 የተደነገገው ቢኖርም የአንድ ህጻን የሚወሰነው የቀለብ መጠን በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን የህጻኑን መሰረታዊ ፍላጎት ለሚሟላት ከሚያስፈልገው በታች ሊሆን አይገባም።

11. ልዩ ወጪዎች

1. ዳኞች በቀለብ ጠያቂው ወይም በህጻኑ አሳዳጊ ጥያቄ መሰረት ወይም በራሱ ተነሳሽነት በመመሪያው መሰረት ከሚሰላው የቀለብ መጠን በላይ የልጁን ከፍተኛ ፍላጎት እና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የሚከተሉትን ተጨማሪ ወጪዎች በሙሉ ወይም በከፊል ቀለብ ሰጪው እንዲሸፈን መወሰን ይችላሉ።

ሀ. ወቅትን ተከትለው ለሚመጡ እንደጉንፋን፣ የሆድ ህመም ያሉ ቀላል የጤና ችግሮችን ለመታከም እና መድሃኒት ለመግዛት የሚወጡ የሕክምና ወጪዎች ሳያካትት ድንገተኛ ህመም ለመታከም እና መድኃኒት ለመግዛት የሚወጡ ወጪዎችን፤

ለ. ለአካል ጉዳተኛ ልጅ ጥቅም የሚሆን ማንኛውም የድጋፍ ቁሳቁስ ለመግዛት የሚያስፈልግ ወጪ፣ መነጽር እና የማዳመጫ መሳሪያዎች ለመግዛት የሚያስፈልግ ወጪ፤

ሐ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለልጁ ሞግዚት ለመቅጠር የሚያስፈልግ ወጪ፤

መ. የልጁን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ከትምህርት ወይም ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ጋር የተገናኙ ወጪዎች እና

ሠ. ለተለያዩ የስፖርት እንቅስቃሴዎች እና የልጆች ጨዋታዎች የሚወጡ ወጪዎች።

2. ፍርድ ቤቱ ልጁ ከባድ ችግር አለበት እና በዚህ ምክንያት የተለየ ቀለብ መጠን መወሰን እንደሚኖርበት ካመነ፣ የዚህ ልዩ ቀለብ ያስፈለገበት ምክንያት፣ የሚከፈልበት ጊዜ፣ ክፍያው የሚያበቃበት የጊዜ ገደብ እና የሚከፈለውን የቀለብ መጠን በውሳኔው ላይ በግልጽ ማስፈር አለበት፡፡

12. ወላጆች ልጁን የማሳደግ መብት ሲጋሩ

1. ቀለብ ለመቀበል መብት ያላቸው ሆነው በወላጆች መካከል ተለያይተው የሚያድጉ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ልጆች ሲኖሩ የእያንዳንዱ ወላጅ ቀለብ የመክፈል አቅም መጠን ከተለየ በኋላ የልጆቹ የቀለብ መጠን የሚወሰነው እያንዳንዳቸው በሚከፍሉት መጠን መካከል ባለው ልዩነት ብቻ ነው፡፡
2. ቀለብ ከፋዩ ህጻኑን በዓመት ለ60 ቀናት ወይም ሁለት ወራት ለብቻው የሚሳደግ ከሆነ እንዲከፍል ከተወሰነው የቀለብ መጠን ላይ ፍርድ ቤቱ ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ተቀናሽ ሊያደረግለት ይችላል፡፡

ክፍል ሶስት

የህጻናት ቀለብ ፍርድ ይዘት፣ የቀለብ አሰላል ስርዓት እና የቀለብ ውሳኔ ስለመለወጥ

13. የህጻናት የቀለብ ውሳኔ ይዘት

ፍርድ ቤቱ የልጅ ማሳደጊያ በጥሬ ገንዘብ መክፈል እንዳለበት የሚሰጠው ውሳኔ የተሟላ የሚሆነው የሚከተሉትን ጉዳዮች ሲያካትት ነው፡፡

ሀ. የእያንዳንዱን ለቀለብ ተቀባይ ልጅ ሙሉ ስም እና ዕድሜ፣

ለ. የቀለብ ሰጭው ጠቅላላ ገቢ እና የተጣራ ገቢ፣

ሐ. የልጆች ብዛት ፣

መ. መሰረታዊ ፍላጎት ለሚሟላት ያስፈልጋል ብሎ ያመነበት የወጪ መጠን

ሠ. ልዩ ወጭዎች ካሉ ልዩ በአንቀጽ 11 ንኡስ አንቀጽ 2 በተመለከተው መሰረት፣

ረ. የመጀመሪያው ክፍያ የሚከፈልበት ጊዜ እና ቀጣይ ክፍያዎች የሚፈጸሙበት ጊዜ እና

ሰ. ቀለብ ጠያቂው የቀለቡ ገንዘቡ ህጻኑን ለመንከባከብ ፣ ለመጠበቅ እና ደህንነቱን ለማስጠበቅ የመጠቀም ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ

14. የቀለብ ውሳኔን የሚቀይሩ ሁኔታዎች

1. ፍርድ ቤቱ አቤቱታ በቀረበለት ጊዜ እንደ ሁኔታው የቀለብ መጠን ሊለወጥ፣ ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል። ሆኖም፣ የተወሰነውን የቀለብ መጠን ለመጨመር ወይም ለመቀነስ ፍርድ ቤቱን የሚያሳምኑ አጥጋቢ ምክንያቶች ሊኖሩ ይገባል።
2. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች በፍርድ ቤት የልጁን የቀለብ መጠን ለመለወጥ እንደ አጥጋቢ ምክንያቶች ሊቆጠሩ ይችላሉ።

ሀ. የከፋዩ ገቢ መጨመር ወይም መቀነስ፣

ለ. የቀለብ መጠኑ ከዚህ መመሪያ መሠረት ካልተሰላ እና የሁኔታዎች ለውጥ በተጨማሪ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ከሆነ እና በዚህ መመሪያ መሠረት መወሰን አስፈላጊ ከሆነ፣

ሐ. በዚህ መመሪያ ውስጥ በተገለጹት ሂደቶች መሰረት ወደ ከባድ ችግሮች የሚያመሩ ሁኔታዎች እንደተከሰቱ ማረጋገጥ ከተቻለ፣

መ. የቀለብ መጠን ሲሰላ ልዩ ወጭዎች ለልጁ እድገት ከሚያስፈልገው ወጭ የተለየ ወጭ የሚያስከትል ከሆነ ወይም የተለወጠ ነገር ካለ

15. የቀለብ ሰጭ የተጣራ ገቢን ማጣራት እና ማስላት

1. ቀለብ ሰጭው እና ተቀባዩ ገቢያቸውን በስምምነት አስልተው በጽሁፍ ለፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላሉ።
2. ፍርድ ቤቱ፣ ስምምነቱ ቀለብ የሚቀበለውን ልጅ ጥቅም እና ደህንነት እንደሚጠብቅ ካረጋገጠ በኋላ በስምምነቱ የቀረበውን ገቢ መሠረት በማድረግ የተጣራ ክፍያውን መጠን ይወስናል።
3. ቀለብ ሰጭው እና ቀለብ ተቀባዩ የቀለብ መጠን በሚመለከት ስምምነት ላይ ካልደረሱ ፍርድ ቤቱ በቀጣሪዎች፣ ተቀባይነት ባላቸው ባለሞያዎች እና ተቋማት አማካኝነት የቀለብ ሰጭ የተጣራ ገቢ በማጣራት እልባት እና ትክክለኛ ፍርድ ሊሰጥ ይችላል።
4. ፍርድ ቤቱ የቀለብ ከፋዩን የመኖሪያ ወይም የስራ አድራሻ ወይም የገቢ አቅም ለማወቅ ማንኛውም መረጃ ይሰጣል ብሎ የገመተውን ሰው አስቀርቦ ሊመረምር ይችላል።

16. ቀለብ የሚከፈልበት ገቢ ምንጭ

1. ቀለብ ሰጭው ወይም ቀለብ ተቀባዩ ተቀጥሮ የገንዘብ ገቢ የሚያገኝ ሰራተኛ ከሆነ ገቢው የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል።

ሀ) ደመወዝ፣

ለ) ለተጨማሪ ሥራ የሚከፈል ክፍያ፤

ሐ) ከመደበኛ የስራ ሰዓት ውጭ የሚቀለበሱት ክፍያ፤

መ) ጉርሻዎች፤

ሠ) የተለያዩ አበሎች፤

ረ) የፕሮጀክት ፈንድ ክፍያዎች እና

ሰ) ከቅጥር ጋር የተያያዘ ሌላ ማንኛውም ገቢ

2. ቀለብ ከፋዩ የራሱን ስራ የሚሰራ ከሆነ ገቢው የሚከተሉትን ያካትታል፡፡

ሀ) ጠቅላላ ወርሃዊ ወይም አመታዊ ገቢ፤

ለ) በተለያዩ ቦታዎች ለሚሰራው ሥራ የሚከፈለው ክፍያ እና

ሐ) ከግል ሥራ የሚገኝ ሌላ ገቢ

3. ቀለብ ከፋዩ ጠረተኛ ከሆነ፡-

ሀ) የጠረታ አበል እና

ለ) ማንኛውም ሌላ ገቢ ያካትታል፡፡

4. ቀለብ ከፋይ ጠረተኛ በሚሆንበት ወቅት የቀድሞ ገቢውን ግምት ውስጥ በማስገባት ቢቀጠር ወይም ቢሰራ ሊያገኝ የሚችለውን ገቢ ከግምት በማስገባት ቀለብ መወሰን የልጁን ጥቅም እና ደህንነት መጠበቅ ይገባል፡፡

5. ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ በማንኛውም የሥራ ሁኔታዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ገቢዎች በመጨመር በገቢ ውስጥ ማካተት ይቻላል፡፡

ሀ) ከቤት ኪራይ ወይም ሽያጭ ገቢ፤

ለ) ከተሽከርካሪ ኪራይ ወይም ሽያጭ ገቢ፤

ሐ) ከሌሎች ንብረቶች ሽያጭ የተገኘ ገቢ፤

መ) የባንክ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ብድር፤

ሠ) ባንክ ከተቀመጠ ገንዘብ የሚገኝ ወለድ፤

ረ) ከሎተሪ እና ከተለያዩ ውድድሮች የሚገኝ ገቢ ወይም የገንዘብ ሽማቶች

ሰ) የካሳ ክፍያዎች እና

ሸ) ሌላ ማንኛውም ገቢ

6. ፍርድ ቤቱ የቀለብ ከፋዩን ወይም ተቀባዩን የተጣራ ገቢ ለማወቅ ለቀጣሪ መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት፣ ለገቢዎች ጽ/ቤት፣ ለንግድ ጽ/ቤት፣ ለባንክ ወይም ጉዳዩን ለማጣራት ተገቢ ነው ላለው ለማንኛውም ሰው ትዕዛዝ መስጠት ይችላል።

17. ልዩ ሁኔታ

ከላይ በተጠቀሰው መሰረት የቀለብ ከፋዩን ወይም ተቀባዩን የተጣራ ገቢ ማስላት ወይም ማወቅ ካልተቻለ፣ ቀለብ ጥያቄ የቀረበው ከወላጆች መለያየት ተከትሎ ከሆነ የወላጆች መለያየት ከመፈጠሩ አስቀድሞ የሚወጣ የቀለብ ወጪ ላይ በመመስረት ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ መድረስ ይችላል።

ክፍል አራት

የቀለብ ከፋይ እና የቀለብ ተቀባይ ግዴታ

18. የቀለብ ተቀባይ ግዴታ

1. ቀለብ ተቀባዩ ለፍርድ ቤት የሚያቀርበው የቀለብ ጥያቄ ማመልከቻ
 - ሀ. የቀለብ ከፋዩን የታወቁ የገቢ ምንጮች እና
 - ለ. ለልጁ አስተዳደግ የሚያስፈልጉ ዝርዝር ወጭዎች ያየዘ መሆን አለበት።
2. ቀለብ ጠያቂው ቀለቡን ህጻኑን ለመንከባከብ ፣ ለመጠበቅ እና ደህንነቱን ለማስጠበቅ የመጠቀም ግዴታ አለበት።

19. የቀለብ ከፋይ ግዴታ

1. ቀለብ ከፋዩ እንደ ቀለብ ጠያቂው ሁሉ በፍርድ ቤቱ ሲጠየቅ ሁሉንም የገቢ ምንጮች በመሃላ ቃል ማረጋገጥ አለበት።
2. በተጨማሪ ቀለብ ከፋዩ የተወሰነውን ቀለብ በወቅቱ እና በታዘዘው ቦታ መክፈል አለበት።
3. ቀለብ ከፋዩ እንዳይሰራ የሚያግደው የጤና ችግር ከሌለበት ስራ የመስራት እና የተወሰነበትን የቀለብ ገንዘብ መክፈል አለበት።

20. ቀለብ ከፋዩ መረጃ የሚሰጥበት የጊዜ ገደብ

1. ቀለብ ከፋዩ ገቢውን በተጠየቀው ትክክለኛ መንገድ መረጃ በመስጠት ለውሳኔው ወቅታዊነት እና ፍትሃዊነት አስተዋፅዖ ማድረግ አለበት።

2. ፍርድ ቤቱ የተጠየቀው መረጃ ከአምስት (5) እስከ አስር (10) የስራ ቀናት ውስጥ እንዲቀርብ ሊጠይቅ ይችላል።

21. ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት አለመቻል ወይም አለማቅረብ

ቀለብ ከፋዩ ያለ በቂ ምክንያት ማቅረብ የሚጠበቅበትን መረጃ ማቅረብ ካልቻለ ወይም ትክክለኛ መረጃ ካልሰጠ ፍርድ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት ወይም በቀለብ ጠያቂው አመልካችነት ቀጣዮቹን እርምጃዎች ሊወስድ ይችላል።

ሀ. ቀለብ ከፋዩ ያላቀረበውን መረጃ ለፍርድ ቤቱ እና ለቀለብ ተቀባይ እንዲያቀርብ ማዘዝ፤

ለ. ቀለብ ከፋዩ ግዴታውን ባለመወጣቱ ምክንያት በክርክሩ ውስጥ በሌላኛው ወገን የወጡትን ወጭዎች እንዲሸፍን ማዘዝ እና

ሐ. ቀለብ ጠያቂው ባቀረበው አቤቱታ መሰረት በማድረግ ሊሰጠው የሚገባውን ቀለብ ሊወስን ይችላል።

መ. ቀለብ ከፋዩ ትክክለኛ የገቢ መረጃ ባላቀረበበት ወቅት ፍርድ ቤቱ ተገቢ ያለውን እርምጃ መወሰድ ይችላል።

ክፍል አምስት

የህጻን ቀለብ ውሳኔ ተፈጻሚነት

22. ስለ ህጻን የቀለብ ውሳኔ ተፈጻሚነት

1. ፍርድ ቤቱ የህጻን ቀለብ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔውን ተፈጻሚነት እንዲኖረው እንደአግባብነቱ የሚከተሉትን ትዕዛዞች መስጠት ይችላል።

ሀ) ቀለብ ከፋዩ የተወሰነበትን የቀለብ ገንዘብ በቀለብ ተቀባይ የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዲያደርግ ወይም በጥሬ ገንዘብ እንዲሰጥ፤

ለ) የቀለብ ከፋዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጣሪ ከሆነ መስሪያ ቤቱ ከቀለብ ከፋዩ የወር ደመወዙ የቀለብ ገንዘብ ተቀናሽ አድርጎ ለቀለብ ተቀባይ እንዲከፍል፤

ሐ) ቀለብ ከፋዩ የግል ድርጅት ተቀጣሪ ከሆነ ፍርድ ቤቱ አሰሪው ከወር ደምዘት ላይ እንዲቀንስ እና ለቀለብ ተቀባይ እንዲከፍል ወይም

መ) ሌላ ለሁሌታቸው ተገቢ የሆነ

2. ተቀጣሪ ያልሆኑ ቀለብ ከፋዮች ላይ የተሰጠ የቀለብ ውሳኔን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ለማስፈጸም ብቁ ነው የሚለውን አካል በመለየት እንዲተገበር ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል።

23. የልጅ ቀለብ አለመክፈል ፣ ማዘግየት ወይም ማደናቀፍ

1. ፍርድ ቤቱ ለእያንዳንዱ ቀለብ ከፋይ የቀለብ ክፍያ አለመክፈል፣ ማዘግየት ወይም መጓተት እንደሌለበት ማስገንዘብ አለበት።
2. ፍርድ ቤቱ ቀለብ ክፍያ ሳይከፈል ሲቀር ወይም ሲዘገይ ቀለብ ጠያቂው ህጻን ጉዳት እንዳይደርስበት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት።
3. ቀለብ ከፋዩ የቀለብ ግዴታውን በወቅቱ አለመወጣቱን ፍርድ ቤቱ ሲያረጋግጥ ቀለብ በወቅቱ ስለመክፈሉ በቂ ዋስትና እንዲጠራ ማድረግ አለበት።
4. ፍርድ ቤቱ እንደሁኔታው እና እንደአስፈላጊነቱ ቀለብ ከፋዩን በወንጀል ሕጉ ተጠያቂ ሊያደርገው ይችላል።

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ጉዳዮች

24. የልጆች ተሳትፎ እና የማህበራዊ ሰራተኛ ሚና

1. ፍርድ ቤቱ የልጅ ቀለብ ሲወስን አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነ የልጁን ሀሳብ እና ፍላጎት መጠየቅ ይችላል።
2. ፍርድ ቤቱ ፍትሐዊ ውሳኔ ላይ ለመድረስ እና የልጁን ጥቅም ያስጠብቃል ብሎ ካመነ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ትንተና እና ሙያዊ አስተያየት መቀበል ይችላል።

25. እየታዩ ያሉ ጉዳዮች

ይህ መመሪያ ሥራ ላይ ሲውል በሂደት ላይ ያሉ የሕፃናት ቀለብ ክፍያን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ዳኞች በዚህ መመሪያ መሠረት መመራት አለባቸው።

26. መመሪያውን ስለማሻሻል

አስፈላጊ ከሆነ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይህንን መመሪያ ሊያሻሽለው ይችላል።

27. የመመሪያው ትግበራ

ይህ መመሪያ ከ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል።

Daniel Fikadu Law Office

Daniel Fikadu Law Office